

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4969/2540

นาง เนือง ราม ขาว กับพวก
กองทัพบก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 142 (5), มาตรา 150, มาตรา 179, มาตรา 227, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา ตาราง 1

ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงให้สืบพยานโจทก์และจำเลยแล้ว
วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้อง เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นใน
ปัญหาข้อกฎหมาย อันทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 24การที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้สืบพยานโจทก์จำเลยต่อไปจึงเป็นการ
อุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา 227 ต้องเสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาทตามตาราง 1 ข้อ 2
ข. ทำยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมิใช่เสียตามทุนทรัพย์ที่พิพาท ศาล
อุทธรณ์จดยางงานกระบวนการพิจารณาสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกเก็บค่าขึ้นศาลจากโจทก์
ตามทุนทรัพย์โดยไม่ชอบและเป็นเหตุให้โจทก์สำคัญผิดว่าโจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาล
เพิ่มตามทุนทรัพย์ที่พิพาท โจทก์จึงยื่นคำร้องขอลดจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้อยลง
ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าโจทก์จะยื่นคำร้องขอลดจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร
ร้อยในชั้นอุทธรณ์มิได้ ให้ยกคำร้องนั้นจึงเป็นการไม่ชอบเช่นกันปัญหานี้เป็นปัญหา
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง

คดีสำนวนนี้ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษากับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 7289/2538 ของศาลชั้นต้น แต่คดีดังกล่าวไม่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาจึงขึ้นมาสู่ศาลฎีกา เฉพาะคดีสำนวนนี้

คดีสำนวนนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสี่สำนวนและโจทก์ในสำนวนคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 7289/2538 ของศาลชั้นต้นฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือ แทนกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสี่สำนวนและโจทก์คดีดังกล่าวรวม เป็นเงิน 17,652,390 บาท โดยโจทก์ทั้งสี่สำนวนและโจทก์คดีดังกล่าวขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาแล้วเห็นว่า คดี ของโจทก์ทั้งสามสืบแก้ไม่มีมูลที่จะฟ้องร้อง ให้ยกคำร้องหากโจทก์ทั้งสามสืบแก้ ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ก็ให้โจทก์ทั้งสามสืบแก้ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน โจทก์ทั้งสามสืบแก้อุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ที่ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้อง ขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ทั้งสามสืบแก้านั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของโจทก์ทั้งสามสืบแก้ หากโจทก์ทั้งสามสืบแก้หรือโจทก์คนใดคนหนึ่งยัง ติดใจดำเนินคดีต่อไป ก็ให้โจทก์ทั้งสามสืบแก้หรือโจทก์คนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีนำ เงินค่าขึ้นศาลมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง โจทก์ทั้งสามสืบแก้้นำเงินค่าขึ้นศาลมาชำระตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ ให้งดสืบพยานโจทก์ทั้งสามสืบแก้และ จำเลยทั้งห้า และวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสามสืบแก้ไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสามสืบแก้อุทธรณ์ขอให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยให้พิจารณาสืบพยาน โจทก์ทั้งสามสืบแก้และจำเลยทั้งห้าต่อไป

ศาลอุทธรณ์จดยางงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2538 ว่า ศาล ชั้นต้นได้พิพากษาคดียกฟ้องโจทก์ตามคำให้การของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

เนื่องจากได้มีพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฯ จำเลยที่ 1 กับพวก จึงพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง ฉะนั้นเมื่อโจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวก็ต้องถือว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ให้ศาลชั้นต้นเรียกเก็บค่าขึ้นศาลจากโจทก์แต่ละสำนวนเสียก่อน ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามสิบเก้าเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ภายใน 1 เดือน โจทก์ทั้งสามสิบเก้าখনขยายระยะเวลาวางเงินค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาโจทก์ทั้งสามสิบเก้าได้ยื่นคำร้องขอลดจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องของแต่ละคนลงจากเดิมจำนวนเงิน 17,652,390 บาท เหลือ 7,142,635 บาท และได้ชำระค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์จำนวนเงิน 178,565 บาท ศาลชั้นต้นจึงส่งคำร้องขอลดจำนวนทุนทรัพย์ไปศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณา ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า การขอลดจำนวนทุนทรัพย์ถือเป็นการขอแก้ไขคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179(1) ซึ่งโจทก์ทั้งสามสิบเก้าจะต้องดำเนินการในศาลชั้นต้นและตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 180 ฉะนั้นโจทก์ทั้งสามสิบเก้าจะยื่นคำร้องขอลดจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องในชั้นอุทธรณ์ได้ ให้ยกคำร้อง

โจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 ฎีกาว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ผิดระเบียบ เพราะคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานโจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 และจำเลยทั้งห้าเป็นคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์คำสั่งชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวมิใช่อุทธรณ์คำพิพากษา จึงไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์ในคดีนั้น เห็นว่า คดีนี้สำนวนนี้ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดสืบพยานโจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 และจำเลยทั้งห้าและวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้องเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย อันทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 24การที่โจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 อุทธรณ์ จึงเป็นการอุทธรณ์คำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227 ต้องเสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท ตามตาราง 1 ข้อ 2 ข. ทำยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มิใช่เสียตามทุนทรัพย์ที่พิพาท ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์จดยางงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2538สั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกเก็บค่าขึ้นศาลจากโจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39เสียก่อนในอัตราสองบาทห้าสิบสตางค์ต่อทุกหนึ่งร้อยบาท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และบัญชีทำยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง 1 ข้อ 1(ก) โดยให้หักค่าขึ้นศาลสำนวนละ 200 บาท ที่โจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 ได้ชำระไว้แล้วรวมเข้าเป็นค่าขึ้นศาลด้วย จึงเป็นการไม่ชอบ และเป็นเหตุให้โจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 สำคัญผิดว่าโจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่พิพาท โจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39จึงยื่นคำร้องขอลดจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องของแต่ละคนลง ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า โจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 จะยื่นคำร้องขอลดจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องในชั้นอุทธรณ์มิได้ ให้ยกคำร้องนั้นจึงเป็นการไม่ชอบเช่นกัน การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้โจทก์ที่ 16ถึงที่ 39 เสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์ไม่ถูกต้องดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยได้เอง เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วจึงไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 ต่อไป

พิพากษายกคำสั่งศาลอุทธรณ์ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2538 และคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกคำร้องขอลดจำนวนทุนทรัพย์ของโจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคดีตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 16 ถึงที่ 39 ต่อไปตามรูปคดี

(ปราโมทย์ ขพานนท์-เหล็ก ไทรวิจิตร-สภนธ์ กฤติยาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ